

השכרת דירה שכורה לגוי במכירת חמץ

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

ליל שבת הגדול תשע"ו

שיעור בבית הכנסת חניכי הישיבות ארחות איש

במכירת חמץ ממנים את הרב לשתי שליחויות: [א]. למכור את החמץ לנכרי. [ב]. להשכיר את המקומות שהחמץ מונח בהם. השכרה זו נעשית משתי סיבות: [א]. לצורך קנין חצר וקנין אגב. [ב]. כדי שהחמץ הנמכר לנכרי יהיה ברשותו ולא ברשות הישראל שמוכרו. ויש לברר האם אדם שדר בדירה שכורה, יכול להשכיר את המקומות לנכרי מבלי לקבל רשות מבעל הבית. וכן יש לעיין מה הדין כאשר בחוזה השכירות כתוב בפורש שאינו רשאי להשכיר את הדירה לאחרים.

אמדינן דעתו של המשכיר שכל כהאי גוונא אינו מקפיד כלל.

ועיין במסגרת השולחן על הקיצוץ"ע סי' קי"ד ס"ה, שהביא מהשערי תשובה בשם הר הכרמל והחיי אדם שכתבו בסתמא שיכול להשכיר את החדר לנכרי ולא כתבו כלום מענין נטילת רשות מהמשכיר, וגם לא כתבו שצריך להתנות עם הנכרי שמשכירו רק להניח חפצים ולא לדור. וכתב שמכל שכן עכשיו שנתפרסם לכל אדם ענין מכירת חמץ ולא שכיח כלל משכיר כזה שלא יניח לשוכר להשכיר את החדר בתוך שטר מכירת החמץ.

וא"כ יש לומר שגם בגוונא שכתבו להדיא שאינו רשאי להשכיר יש בזה אומדנא גמורה שלא התכוין המשכיר לגבי מכירת חמץ, וכעין זה מצינו בחו"מ סי' ס"א סט"ז בשם רבנו ירוחם שבתנאי שמתנה עם חברו לא הולכים אחר הלשון אלא אחר הכוונה.

האם מהני אומדנא בהשכרת דירה לאחרים

אלא שנידון זה צ"ב שמצינו בבעל העיטור בדיני שכירות שנקט דין זה שאין השוכר רשאי להשכיר הוא גם בשכירות קרקע. והקשה מהמשנה במעשר שני פ"ה מ"ט במעשה של רבן גמליאל וזקנים שהיו באין בספינה אמר רבן גמליאל עשור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ורבי יהושע אמר כן לרבי אליעזר בן עזריה, והקשה איך יכל רבי יהושע להשכיר קרקע זו ששכר מרבן גמליאל, והרי אין השוכר רשאי להשכיר, ותירץ שר"ג הרשה לו. ובגליון רע"א שם הביא מספר בני אהרן שהקשה על בעל העטור, שהרי בדברי הראב"ד מבואר שהחשש בשוכר הוא שהשני יקלקל ובמעשה

האם שוכר דירה רשאי להשכירה לאחרים

נחלקו הראשונים האם השוכר דירה רשאי להשכירה לאחרים, דעת הרמב"ם פ"ה משכירות ה"ה שמותר לשוכר להשכיר וכל הדין שאין השוכר רשאי להשכיר נאמר במטלטלין ולא בקרקע, ודע הראב"ד שגם בקרקע נאמר איסור זה, ולהלכה פסק השו"ע חו"מ סי' שט"ז ס"א כדעת הרמב"ם.

והנה מצינו באחרונים^א שכתבו גבי מכירת חמץ שמי שדר בשכירות אינו יכול להשכיר את דירתו לנכרי מבלי רשות בעל הבית, ולכן יש לכתוב בפירוש שאינו משכירו לבית דירה אלא רק להניח שם חפציו. ויש לעיין אמאי אינו יכול להשכירו לנכרי לדור והרי פסקינן להלכה שהשוכר בית דירה יכול להשכירה לאחר. וי"ל דאף שרשאי להשכירה לאחר מ"מ אם השני הוא אדם קשה מן הראשון יכול המשכיר לעכב^ב, ולכן נקטו כדבר פשוט שיכול המשכיר לעכב מלהשכיר את הדירה למגורי הנכרי.

השכרת דירה במכירת חמץ כאשר בחוזה

כתוב שאינו רשאי להשכיר

ויש לעיין בשוכר דירה שכתוב להדיא בחוזה שאינו רשאי להשכירה לאחר, האם גם השכרה כזו של מכירת חמץ היא בכלל התנאי שהתנו ביניהם, או שמא

^א שו"ת שיבת ציון סי' י' מובא במשנ"ב סי' תמ"ח שעה"צ ס"ק נ"ה, קיצוץ"ע סי' קי"ד ס"ה,

^ב עיין ריטב"א ב"מ דף ע"ט ע"ב שכתב על דברי הרמב"ם וז"ל ודינו של רבנו ז"ל אמת כשהאנשים שוים, עכ"ד. וכעין זה בב"י סי' שיי"ב וז"ל שאם השוכר יצא באמצע השכירות ורוצה להביא במקומו אדם שאינו הגון כמותו שיכול המשכיר לעכב.

דר"ג לא שייך חשש זה, ותירץ בבני אהרן דס"ל לבעל העטור לא פלוג.

וא"כ חזינן מדברי בעל העטור שאף שיש אומדנא דמוכח שאין למשכיר קפידא ובכל זאת הוקשה לו שאין השוכר רשאי להשכיר, ובעינן לנטילת רשות מהמשכיר.

אין השואל רשאי להשאל מחמת קפידא או

שיור

אלא שאכתי יש לדון בדבר, דמה האיסור של השואל להשאל האם מחמת קפידתו של בעל הבית או בגלל שבעל הבית שייך בקניינו ולא נתן לשואל אלא את הזכות להשתמש בעצמו. דהנה מצינו באחרונים שדנו האם בדיעבד כאשר השואל השאילה לאחר יכול בעל הבית להוציא מהאחר.³

ועיין בתשובות חדשות לרע"א [הוצאת המאור ח"ד חו"מ סי' ל"ה] שדן בזה והביא ראיה מדברי הגמ' בכתובות דף ל"ד ע"ב דהניח להם אביהם פרה שאולה משתמשין בה כל ימי שאלתה, ואמאי לא מוציא הבעלים את הפרה מידם ויאמר להם שהשאילה לאביהם ולא להם, אלא מוכח לכאורה שאם השואל השאילה לאחר אין מוציאים מיד האחר. והביא שמשו"ת הרשב"א משמע שיכול בעל הבית להוציא מהאחר. ודודו רבי זאבל איגר כתב לבאר את שיטת הרשב"א וכתב שהדבר תליא מה הטעם שאין השואל רשאי להשאל האם בגלל קפידת בעל הבית או בגלל שיור בקנין, וכתב להוכיח מהניח להם אביהם וכו' שאין זה שיור אלא יש לשואל זכות גמורה בחפץ להשאילו לאחרים.

והנה עניינו של שיור בקנין היא שאין לקונה אלא את מה שהמוכר מכר לו בלבד, ולגבי שאר הזכויות הם נשארו ביד המוכר. וא"כ היה מקום לדון שמא כאשר כתוב להדיא בחוזה השכירות שאינו רשאי להשכיר לאחרים, ויש לדון טפי דהוי כעין שיור בשכירות, שאין לשוכר את הזכות בחפץ להשכירו לאחר, ואף כאשר

המשכיר לא מקפיד כלל, וא"כ שמא אין לשוכר רשות להשכיר אף להניח דברים ולא לדור.⁷

במכירת חמץ זו שכירות מוגבלת רק להנחת

חפצים ולא למדור

אמנם נראה שיש לומר שבהשכרת דירה במכירת חמץ, כיון שמוגדר בשטר המכירה לנכרי שהוא יכול רק להניח חפצים ולא לדור, אין לחוש כלל לשיור בשכירות מחמת החוזה שבין המשכיר לבין השוכר, דאין זו אותה שכירות שעליה קאי החוזה שבין המשכיר לשוכר, דהשכירות עם הנכרי מוגדרת רק לעניין הנחת חפצים, ואילו החוזה שבין המשכיר לשוכר קאי על מגורים ולא על שכירות להנחת חפצים. ואין זה דומה לשאר שכירויות שבהם הסכם השכירות שבין המשכיר לשוכר ובין השוכר לאחר הם שוים, שאז יש לדון שאם כתוב להדיא בחוזה שאינו מרשה לו להשכיר את הדירה לאחר, אזי שמא פירוש הדברים שהראשון שייך בשכירות, אבל הכא אף אם היה שיור הוא רק על המגורים של אדם אחר ולא על הנחת חפציו.

ולכן א"ש מה שאין מקפידים לומר לדרים בשכירות

לבקש רשות להשכיר את הדירה לנכרי לצורך מכירת חמץ.

⁷ ויש שרצו לבאר על פי סברא זו את דברי בעל העטור ובני אהרן הנ"ל שהוא מטעם שיור ולא מטעם קפידא, ולחוש על פי זה בכל מכירת חמץ שהשוכרים שבחוזה השכירות שלהם יש סעיף מפורש שאינם רשאים להשכיר לאחרים יצטרכו ליטול רשות מאת המשכירים [עיין קובץ מבי דינא פסח עמ' קמ"א].

³ עיין מחנה אפרים הלכות שכירות סי' י"ט והלכות שאלה ופקדון סי' ו' שדן לומר שאם עבר והשאל אין הבעלים יכולים להוציא מיד השואל הראשון, ותלה את הדברים במחלוקת ראשונים ואבני מילואים סי' כ"ח ס"ק ג', ובנתיבות המשפט סי' שמ"א ס"ק ג' ובספר ערך ש"י חו"מ סי' שמ"א.